PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Apprentissage dans la fonction publique de l'État

10-70 DGAFP - Apprentissage dans la fonction publique, guide des employeurs (1 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. L'apprenti doit être recruté pour une offre d'accueil spécifique et **ne doit jamais occuper un poste vacant**.
2. Le maître d'apprentissage est un agent volontaire qui peut percevoir une allocation de **500 €** par an.
3. La rémunération est basée sur le **SMIC** et peut être majorée de **10 à 20 points** par l'employeur.

Conditions du maître d'apprentissage

Critère	Exigence
Profil	diplôme du même domaine + **1 an** d'expérience, ou **2 ans** d'expérience en rapport
Capacité	Maximum **2 apprentis** (3ème possible si échec épreuves)
Rémunération	allocation forfaitaire de **500 €** par an (2 × 250 € par période de 6 mois)
Missions	Accueil, organisation, évaluation, lien avec le CFA

Âge et exceptions

Situation	Âge / Condition
Règle générale	**16 à 29 ans**
Exception mineur	Dès **15 ans** révolus
Dérogations (29 ans ne s'applique pas)	Handicap, sportifs de haut niveau, créateurs d'entreprise
Prolongation	Jusqu'à **35 ans**

Mobilité à l'étranger

	Mobilité courte	Mobilité longue
Durée	**≤ 4 semaines**	**> 4 semaines**
Cadre	Convention de mise à disposition	Responsabilité employeur/accueil (santé, salaire, temps de travail)
Durée	**1 an** au plus, avec au moins **6 mois** en France	sécurité sociale de l'**État d'accueil** pendant la mobilité

Rémunération minimale (% du SMIC)

Tranche d'âge	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4+
< 18 ans	**27 %**	**39 %**	**55 %**	
18-20 ans	**43 %**	**51 %**	**67 %**	
21-25 ans	**53 %**	**61 %**	**78 %**	
≥ 26 ans	**100 %**	**100 %**	**100 %**	

Aides et handicap

3 000 €
aide de l'État par an et par apprenti

5 000 €
filière numérique

6 %
objectif d'apprentis handicapés par campagne

+15 pts
rémunération la dernière année (RQTH)
contrat jusqu'à 4 ans

Période probatoire

1. Durée : **45 premiers jours** de formation pratique.
2. Décompte : jours de présence effective uniquement (télétravail inclus).
3. Suspension (maladie/férié) : prorogation automatique du délai.
4. Rupture : possible par écrit, sans motivation.

Textes et procédures

Référence	Contenu
Art. L. 6227-6 Code travail	L'employeur prend en charge la **totalité** des frais de formation
Art. R. 6222-36 Code travail	Visite médicale obligatoire avant début si **mineur**
CERFA **10103*10**	Formulaire pour le contrat d'apprentissage
Délai DREETS/DDETS	**20 jours** pour vérifier le contrat
Déclaration URSSAF	**8 jours** avant l'embauche (net-entreprises.fr)

Sanctions

Discrimination
Sanctions disciplinaires et pénales
Jusqu'à **5 ans** d'emprisonnement et **75 000 €** d'amende

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la période probatoire (**45 jours de présence**) avec un contrat classique.
- ⚠ Croire qu'un apprenti peut occuper un **poste vacant** (doit être une offre d'accueil spécifique).
- ⚠ Oublier que la limite d'âge de **29 ans** ne s'applique pas aux personnes handicapées.
- ⚠ Confondre la mobilité courte (**≤ 4 semaines**) et la mobilité longue (règles du pays d'accueil).
- ⚠ Ignorer que la formation en CFA est du **temps de travail effectif**.

Sigles et définitions

CFA	Centre de formation d'apprentis
CERFA	Formulaire officiel pour le contrat ou avenant
DREETS	Service chargé de l'instruction des contrats
RQTH	Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
CELIA	Plateforme numérique de génération de contrats
FIPHFP	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées
PASS	Place de l'Apprentissage et des Stages

Auto-test

1. Quelle est la durée de la période probatoire ?
2. Quel est le montant de l'aide annuelle pour un apprenti en filière numérique ?
3. À quel âge un apprenti perçoit-il 100 % du SMIC ?
4. Quel est le délai pour transmettre la déclaration préalable à l'URSSAF ?
5. Quelle est la limite d'apprentis par maître d'apprentissage ?

Réponses : **1.** 45 premiers jours de formation pratique · **2.** 5 000 € · **3.** À partir de 26 ans · **4.** 8 jours avant l'embauche · **5.** 2 (ou 3 en cas de prolongation pour échec)

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.